Acht Prozent für eine Türöffnung

Drei Vertriebsgesellschaften von Merrensteg möchten denselben Vermittler engagieren. Er verlangt acht Prozent auf die Umsätze des ersten Jahres und beschreibt seine Arbeit als „Türöffnung“. In den Niederlanden sind drei Schulungstage für Händler gefragt, in Deutschland Kontakte zu zwei kommunalen Kunden und in Österreich Präsentationen für einen privaten Anlagenbauer. Der Markteintritt ist für November geplant.

Im Gruppenregister fallen alle drei Anfragen unter dieselbe Tätigkeitskategorie. Die Entwürfe sehen aber verschiedene Leistungen, Nachweise und Vergütungen vor. Beim deutschen Entwurf bleibt die Kontaktpflege bis zum Zuschlag offen, bei einem wirtschaftlich Berechtigten fehlen Stimmrechtsangaben. Ein automatisches grünes Ergebnis für die Person kann diese konkreten Vertragsrisiken nicht klären.

Vorführung in drei Runden

1. Einstieg. 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx öffnen. Schreibt pro Gesellschaft einen Satz darüber, welche Arbeit der Vermittler tatsächlich tun soll und welche Rolle die Zielkunden spielen.
2. Abgleich. 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx öffnen. Gleicht Vergütung, Leistungsnachweis, Eigentümerangaben und Zahlungsweg ab. Prüft je Auftrag, welches Risiko die gemeinsame Registerkategorie verdeckt.
3. Neue Runde. 06_Nachtrag.pdf, 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml, 13_Belegabgleich_und_Sicherungsstand.docx öffnen. Nehmt die Ergänzungen zu Leistung und Beteiligung hinzu. Formuliert getrennte Bedingungen für Schulung, Präsentation und öffentliche Kundenkontakte.

Entscheidung am Ende. Welche der drei Gesellschaften kann eine konkret beschriebene Leistung beauftragen, und wo muss Tessa die Entscheidung vertagen?

Arbeitsauftrag. Erstellen Sie eine risikobasierte Partnerentscheidung mit Maßnahmen je Gesellschaft, dokumentierter Managementfreigabe und konkreten Wiedervorlagetriggern. Nutzt dafür den 08_Arbeitsauftrag.pdf und die compliance-hameln-vertriebspartner-marktstart.docx. Die Gesamtakte enthält alle Runden.

Datei: 01_Eingang.eml

Von	Fachpostfach Hameln <fachpostfach@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Mon, 12 Oct 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Acht Prozent für eine Türöffnung

Drei Vertriebsgesellschaften der Merrensteg Elektrosysteme SE in Hameln möchten denselben Vermittler für Industrieantriebe einsetzen. Sein Angebot enthält eine Erfolgsvergütung von acht Prozent auf Umsätze im ersten Jahr. Die niederländische Tochter benötigt lediglich technische Schulungen für Händler, eine deutsche Tochter möchte ihn bei zwei kommunalen Kunden einsetzen und eine österreichische Tochter bei einem privaten Anlagenbauer. Der Vermittler bezeichnet seine Leistung als Türöffnung und kann bisher nur einen Teil seiner Referenzen belegen. Tessa Rabenau bittet um getrennte Entscheidungen, weil die drei lokalen Teams verschiedene Leistungsprofile und Vertragsentwürfe vorgelegt haben. Der gewünschte Markteintritt ist für November vorgesehen.

Sachgrundlage zum Vorgang ME-24

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 13. Oktober 2026

Der Gruppenfragebogen fragt nach Leistung, Zielkunden, wirtschaftlich Berechtigten, Zahlungsweg und Unterbeauftragung. Im vorläufigen Register sind zwei natürliche Personen vermerkt. Für eine fehlen Stimmrechtsangaben. Das Angebot nennt ein Geschäftskonto im Sitzstaat der Gesellschaft. Der österreichische Entwurf sieht vier nachvollziehbare Präsentationen und eine Festvergütung vor. Der deutsche Entwurf lässt Kontaktpflege bis zum Zuschlag offen und enthält keine Nachweisregel für tatsächlich ausgeführte Arbeit. Die niederländische Tochter hat bisher nur drei Schulungstage im Schulungszentrum angefragt. Die Risikokarte führt diese Tätigkeiten bislang unter derselben allgemeinen Kategorie. Einen eigenen Genehmigungsschritt je Vertragsgesellschaft enthält das Register nicht.

Datei: 03_Stellungnahme.eml

Von	Beteiligter Fachbereich <fachbereich@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Thu, 15 Oct 2026 09:41:00 +0200
Betreff	AW: Acht Prozent für eine Türöffnung

Der Vertrieb verweist auf einen bereits erfolgreich abgeschlossenen Vertrag mit dem Vermittler und bittet um Übernahme des früheren Freigabestatus für die gesamte Gruppe. Dieser frühere Vertrag betrifft jedoch eine schriftlich dokumentierte Messevertretung für 9.800 Euro, ohne Zuschlagsbezug. Der Vermittler erklärt, weitere Unterauftragnehmer nur nach Bedarf einzusetzen. Er möchte den Namen eines Beratungspartners aus Wettbewerbsgründen erst nach Vertragsschluss mitteilen. Für zwei Kundenkontakte beruft er sich auf frühere berufliche Bekanntschaften. Irma Winkelreuth fragt, welche Angaben mit vertretbarem Aufwand vor Abschluss belegt werden können. Der Einkauf schlägt eine Beauftragung mit Leistungsnachweisen und Prüfungsrecht vor.

Partnerprüfung je Gesellschaft

Merrensteg Elektrosysteme SE · Auszug für den Vorgang in Hameln

Quelle 04a_Rohdaten.csv · Die Spalten folgen dem Export.

Gesellschaft	Leistung	Zielkunde	Vergütung	Klärung
Merrensteg Nordwest	Technikschulung	Händler	4800	Stundennachweis
Merrensteg Netz	Vermittlung	Kommunale Kunden	8 %	Nachweis und Dritte
Merrensteg Alpen	Präsentation	Privatunternehmen	Festpreis	Leistungsabnahme
Frühere Beauftragung	Messestand	Besucher	9800	Anderer Zweck
Nachtrag	Unterleistungen	Unbenannt	1,5 Prozentpunkte	Identität offen

Erfasste Zeilen	**5**

Datei: 04a_Rohdaten.csv

Gesellschaft	Leistung	Zielkunde	Vergütung	Klärung
Merrensteg Nordwest	Technikschulung	Händler	4800	Stundennachweis
Merrensteg Netz	Vermittlung	Kommunale Kunden	8 %	Nachweis und Dritte
Merrensteg Alpen	Präsentation	Privatunternehmen	Festpreis	Leistungsabnahme
Frühere Beauftragung	Messestand	Besucher	9800	Anderer Zweck
Nachtrag	Unterleistungen	Unbenannt	1,5 Prozentpunkte	Identität offen

Datei: 05_Registerauszug.png



Bilddatei: 05_Registerauszug.png

Nachgereichte Unterlage

Datum 19.10.2026
Von Fallführung · Belegnachtrag
An Vertraulicher Bearbeitungskreis

Ein Registerauszug bestätigt die erste wirtschaftlich beteiligte Person. Die zweite ist seit August ausgeschieden; über einen Treuhandvertrag liegt nur eine Eigenerklärung vor. Eine technische Schulung kann unabhängig vom Vermittlungsgeschäft zum Marktpreis von 1.600 Euro je Tag eingekauft werden. Beim deutschen Projekt ist inzwischen bekannt, dass sich der öffentliche Auftraggeber im Januar für ein System entscheiden will. Der Vermittler leitet eine neue Kostenaufstellung weiter, in der 1,5 Prozentpunkte als Vergütung für nicht benannte Unterleistungen erscheinen. Er ist bereit, diese Position zu streichen, falls er eine zeitnahe Rückmeldung zur Vertragsstruktur erhält. Alle drei Gesellschaften können lokal Kontrollverantwortliche benennen.

Besprechungsvermerk zum Vorgang ME-24

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 20. Oktober 2026

Nora Eibenrode erwartet drei getrennte Empfehlungen mit gleicher Bewertungsmethodik. Für jede Gesellschaft sind Leistung, Vertragsstand und Freigabevoraussetzungen als überprüfbare Tatsachen auszuweisen. Der CFO will das wirtschaftliche Argument für Festpreis, Provisionsgrenze oder Verschiebung sehen. Eine Gruppenfreigabe kann nur gemeinsame Teile der Prüfung abdecken. Offene Eigentümerdaten, Kontowechsel, veränderte Kundengruppen und neue Unterauftragnehmer sind als mögliche Auslöser einer erneuten Prüfung zu bewerten. Das Briefing fragt zudem, wer Leistungen vor Zahlung abnimmt und wie die Prüfung stichprobenartig nachgehalten wird. Eine abschließende rechtliche Beurteilung ausländischer Verträge soll mit der zuständigen lokalen Stelle abgestimmt werden.

Auftrag zur weiteren Bearbeitung

Datum 20.10.2026
Von Interne Rechts- und Compliance-Abteilung
An Verantwortliche Fachstelle

Erstellen Sie eine risikobasierte Partnerentscheidung mit Maßnahmen je Gesellschaft, dokumentierter Managementfreigabe und konkreten Wiedervorlagetriggern.

Der Entwurf soll jede tragende Feststellung mit Aktenstück und genauer Fundstelle verbinden. Der stärkste Einwand und die benötigte Freigabe sind gesondert auszuweisen.

Datei: 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml

Von	Lokale Compliancekoordination · Marktstart <compliance.marktstart@merrensteg.example>
An	Fallführung Recht und Compliance <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Wed, 21 Oct 2026 10:18:00 +0200
Betreff	ME-24 | Drei Vertragsgesellschaften und unbenannte Unterleistung

Guten Tag,

Die technischen Schulungen für drei Tage lassen sich zu 1.600 Euro je Tag unabhängig vom Vermittlungsgeschäft beauftragen. Die 4.800 Euro betreffen damit einen anderen Leistungsgegenstand als die achtprozentige Erfolgsvergütung beim deutschen Projekt. Die frühere Messevertretung über 9.800 Euro ist ebenfalls keine Freigabe für einen Zuschlagskontakt zu kommunalen Kunden.

Die neu genannte Unterleistung von 1,5 Prozentpunkten ist Teil der acht Prozent und darf in der Übersicht nicht als zusätzliche feste Summe erscheinen. Die Person oder Gesellschaft dahinter ist unbekannt. Der Vermittler bietet an, die Position zu streichen; das würde die verbliebene Leistung und den Zahlungsweg noch nicht vollständig erklären. Die Treuhandangabe braucht ebenfalls eine belastbare Einordnung statt der bloßen Übernahme des alten Eigentümerblatts.

Bitte erstellen Sie je Vertragsgesellschaft einen eigenen Entscheidungsvorschlag mit Leistung, Abnahme und Zuständigkeit. Die österreichischen Präsentationen und die niederländische Schulung müssen nicht automatisch dieselbe Maßnahme wie die deutsche Vermittlung erhalten. Zugleich darf eine lokale Freigabe nicht auf die ganze Gruppe übertragen werden. Vor Vertragsschluss benötigen wir die noch entscheidenden Angaben, nicht ein Prüfungsrecht als Ersatz für jede fehlende Information.

Mit freundlichen Grüßen
Lokale Compliancekoordination · Marktstart
Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln

Belegabgleich und Sicherungsstand

ME-24 · Acht Prozent für eine Türöffnung · 21.10.2026

Der Abgleich betrifft den Vorgang „Acht Prozent für eine Türöffnung“. Er hält die vorhandenen Aussagen und die mit der ergänzenden Stellungnahme aufgeworfenen Fragen für die weitere Bearbeitung fest. Er enthält keine abschließende rechtliche Bewertung.

1 Abgleich mit dem vorhandenen Datenregister

Die folgenden Werte sind aus 04a_Rohdaten.csv übernommen. Die XLSX-Fassung 04_Datenregister.xlsx und die Bildschirmdarstellung 05_Registerauszug.png sind daneben erhalten. Die Übernahme bestätigt den Inhalt des Registers; sie ersetzt nicht die dort benannten Primärnachweise.

Partnerprüfung je Gesellschaft

Gesellschaft	Leistung	Zielkunde	Vergütung	Klärung
Merrensteg Nordwest	Technikschulung	Händler	4800	Stundennachweis
Merrensteg Netz	Vermittlung	Kommunale Kunden	8 %	Nachweis und Dritte
Merrensteg Alpen	Präsentation	Privatunternehmen	Festpreis	Leistungsabnahme
Frühere Beauftragung	Messestand	Besucher	9800	Anderer Zweck
Nachtrag	Unterleistungen	Unbenannt	1,5 Prozentpunkte	Identität offen

2 Stand der ergänzenden Stellungnahme

Die E-Mail 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml von Lokale Compliancekoordination · Marktstart enthält zum Vorgang die nachstehenden Ergänzungen. Die Aussagen bleiben der benannten Stelle zugeordnet; eine rechtliche Bewertung oder abschließende Feststellung ist damit nicht verbunden.

1. Absatz der Stellungnahme: Die technischen Schulungen für drei Tage lassen sich zu 1.600 Euro je Tag unabhängig vom Vermittlungsgeschäft beauftragen. Die 4.800 Euro betreffen damit einen anderen Leistungsgegenstand als die achtprozentige Erfolgsvergütung beim deutschen Projekt. Die frühere Messevertretung über 9.800 Euro ist ebenfalls keine Freigabe für einen Zuschlagskontakt zu kommunalen Kunden.

2. Absatz der Stellungnahme: Die neu genannte Unterleistung von 1,5 Prozentpunkten ist Teil der acht Prozent und darf in der Übersicht nicht als zusätzliche feste Summe erscheinen. Die Person oder Gesellschaft dahinter ist unbekannt. Der Vermittler bietet an, die Position zu streichen; das würde die verbliebene Leistung und den Zahlungsweg noch nicht vollständig erklären. Die Treuhandangabe braucht ebenfalls eine belastbare Einordnung statt der bloßen Übernahme des alten Eigentümerblatts.

3. Absatz der Stellungnahme: Bitte erstellen Sie je Vertragsgesellschaft einen eigenen Entscheidungsvorschlag mit Leistung, Abnahme und Zuständigkeit. Die österreichischen Präsentationen und die niederländische Schulung müssen nicht automatisch dieselbe Maßnahme wie die deutsche Vermittlung erhalten. Zugleich darf eine lokale Freigabe nicht auf die ganze Gruppe übertragen werden. Vor Vertragsschluss benötigen wir die noch entscheidenden Angaben, nicht ein Prüfungsrecht als Ersatz für jede fehlende Information.

3 Sicherung und Aussagegrenzen

Alle drei Vertragsentwürfe, frühere Messefreigabe, Eigentümerunterlagen und nachgereichte Kostenaufstellung getrennt sichern. Ausgeschiedene Beteiligte nicht ohne Prüfung weiterhin als aktuelle Berechtigte führen.

Die Ausgangsunterlagen bleiben in ihrer bisherigen Fassung erhalten. Neue Zuordnungen, Berechnungen oder Redaktionen werden als eigene Arbeitsfassungen mit Datum und verantwortlicher Stelle geführt. Für eine Behauptung, dass ein im Register genannter Primärbeleg bereits vollständig geprüft sei, ist ein gesonderter Prüfvermerk erforderlich.

4 Noch zu entscheidender Prüfauftrag

Welche konkrete Tätigkeit wird für welchen Rechtsträger vergütet und welche vor Vertragsschluss entscheidende Identitäts- oder Leistungsangabe fehlt?

Die Fallführung soll festhalten, welche dieser Fragen anhand der vorhandenen Dateien beantwortet werden kann und welcher einzelne Nachweis noch angefordert werden muss. Der Adressatenkreis richtet sich nach dem erforderlichen Zugriff auf die konkreten Inhalte; dieses Protokoll erteilt keine externe Versand- oder Einreichungsfreigabe.

5 Herangezogene Dateistände

Der Abgleich bezieht sich auf folgende in der Akte erhaltene Dateien: 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx, 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx, 04a_Rohdaten.csv, 05_Registerauszug.png, 06_Nachtrag.pdf, 07_Besprechungsvermerk.docx, 08_Arbeitsauftrag.pdf. Die neue Stellungnahme und dieses Protokoll ergänzen diese Dateistände, ohne sie zu ersetzen.

Datei: 14_Lokaleinkauf_Getrennte_Beauftragung.eml

Von	Tessa Rabenau · Projekteinkauf Vertrieb <tessa.rabenau@merrensteg.example>
An	fallfuehrung@merrensteg.example
Datum	Tue, 27 Oct 2026 09:20:00 +0100
Betreff	ME-24 · Neue Vertragsfassungen und abweichender Zahlungsempfänger

Guten Tag,

Die niederländische Einheit hat ein separates Angebot für drei Händlerschulungen erhalten. Die Durchführung ist ohne Vertriebsmandat buchbar. Für Österreich liegt ein Preis für vier Präsentationen vor. Im neuen Ablaufblatt taucht daneben ein fünfter Termin mit kommunalem Bezug auf. Der Standort meint, es handele sich um einen unverbindlichen Kalenderblock. Die letzte Leistungsbeschreibung im Portal enthält ihn aber als abrechenbare Veranstaltung.

Der Vermittler hat für Deutschland die ursprüngliche Acht-Prozent-Regel in zwei Verträge aufgeteilt. Er nennt nun 6,5 Prozent für sich und einen separaten Unterstützungsvertrag mit der später benannten Fjordufer Kontaktservice GmbH über 1,5 Prozent des gleichen Umsatzes. Beide Entgelte setzen nach den Entwürfen dasselbe Absatzereignis voraus.

Die neue Zahlungsanweisung für die österreichischen Präsentationen nennt ebenfalls Fjordufer Kontaktservice GmbH. Bei der niederländischen Schulung bleibt das bisherige Konto des Vermittlers angegeben. Der Vermittler erklärt die Abweichung mit einer zentralen Abrechnung. Bitte legen Sie fest, welche Unterlagen vor einer Bestellung oder Zahlung noch anzufordern sind. Der Schulungstermin kann bis zum 30. Oktober ohne Auftrag vorgemerkt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Tessa Rabenau · Projekteinkauf Vertrieb
Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln

Anlagen dieser Nachricht
15_Varianten_Leistung_und_Zahlung.docx
16_Variantenregister_ME24.csv

Eingangsvermerk über Vertragsfassungen und Zahlungsangaben

ME-24 · 27.10.2026

1 Niederländische Schulungen

Das Angebot NW-S3 vom 26. Oktober betrifft drei technische Schulungstage im Schulungszentrum zu je 1.600 Euro netto. Es nennt die Themen, zwei Trainer und die vorbereitete Teilnahmeübersicht. Rechnungsadressatin ist Merrensteg Nordwest. Zahlung soll auf das bereits hinterlegte Geschäftskonto des Vermittlers im Sitzstaat erfolgen. Eine Vermittlungsleistung und eine Zahlung abhängig vom Umsatz sind in dieser Fassung nicht vorgesehen.

Der Angebotskopf trägt eine separate Kennung. Ein mit der Schulung verbundener Anspruch auf spätere Vermittlungsleistungen ist aus dem Angebot nicht ersichtlich. Der Vertrieb verwendet im Portal weiterhin denselben Partnerstammsatz wie für die anderen Vertragsentwürfe.

2 Österreichische Präsentationen

Der Entwurf AL-P4 vom 23. Oktober nennt vier Präsentationen bei einem privaten Anlagenbauer und insgesamt 9.600 Euro netto. Die Leistungsbeschreibung AL-P5 vom 26. Oktober ergänzt einen fünften Termin mit einer kommunalen Beteiligungsgesellschaft und 2.400 Euro Zusatzpreis. Der Ansprechpartner des Anlagenbauers beschreibt den fünften Termin telefonisch als mögliche gemeinsame Veranstaltung. Eine schriftliche Streichung oder bestätigte Verschiebung liegt nicht vor.

Das Zahlungsblatt ZA-26 verlangt Überweisung der Vergütung an Fjordufer Kontaktservice GmbH. Vertragspartnerin bleibt nach dem Entwurf der Vermittler. Das eingereichte Blatt enthält weder eine Vollmacht zur Zahlung an Dritte noch eine Erklärung zur Zuordnung des Kontos. Der bislang hinterlegte Kontoinhaber und der neue Empfänger sind unterschiedliche Rechtsträger.

3 Deutscher Vertrieb und Beteiligungsunterlagen

Das neue Angebot NET-65 nennt 6,5 Prozent für Vermittlung bis zum Zuschlag. Der parallel übersandte Entwurf NET-F15 sieht 1,5 Prozent für Zugangspflege durch Fjordufer Kontaktservice GmbH vor. Beide Fassungen verwenden den ersten Jahresnettoumsatz mit den benannten kommunalen Kunden als Bemessungsgrundlage. Die Planungszahl beträgt 800.000 Euro. Für beide Vergütungen soll der erste Zahlungseingang aus dem Zuschlagsgeschäft die Abrechnung auslösen.

Ein Registerabruf vom 26. Oktober bestätigt Firma und Sitz von Fjordufer. Der Vermittler bezeichnet die Gesellschaft in seiner Erklärung als unabhängig. Das Anlagenblatt zu seinem Treuhandverhältnis nennt dieselbe Geschäftsanschrift wie der Registerabruf. Ein Organ- oder Beteiligungsnachweis zu Fjordufer und eine Erläuterung der gemeinsamen Anschrift liegen nicht vor. Der Registerabruf allein ordnet keine wirtschaftlich berechtigte Person zu.

Der deutsche Vertragsentwurf enthält weiterhin keine überprüfbare Abnahmeregel je Kontakt. Die neue Unterbeauftragung wurde noch nicht bestellt. Das Ziel der Entscheidung beim öffentlichen Kunden bleibt Januar.

Datei: 16_Variantenregister_ME24.csv

Gesellschaft	Fassung	Leistung	Preis netto	Bezugsbasis	Zahlung an
Merrensteg Nordwest	NW-S3	3 Händlerschulungen	4800 EUR	3 × 1600 EUR	bisheriges Konto Vermittler
Merrensteg Alpen	AL-P4	4 private Präsentationen	9600 EUR	Festpreis	bisheriges Konto Vermittler
Merrensteg Alpen	AL-P5 und ZA-26	5 Präsentationen, davon 1 kommunal	12000 EUR	9600 + 2400 EUR	Fjordufer Kontaktservice GmbH
Merrensteg Netz	NET-ALT	Vermittlung kommunale Kunden	8 %	800000 EUR Planung	Vermittler
Merrensteg Netz	NET-65	Vermittlung kommunale Kunden	6,5 %	800000 EUR Planung	Vermittler
Merrensteg Netz	NET-F15	Zugangspflege durch Dritten	1,5 %	800000 EUR Planung	Fjordufer Kontaktservice GmbH